

K.br.781/18

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Đuković Goranu, uz učešće namještenika suda Radević Sanje, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Č. S. iz P., koga brani branilac A. L., advokat iz P., zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.151 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon pravosnažnosti Rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 27.03.2019. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni: Č. S., JMBG ..., od oca L. i majke F., rođene J., rođen ...1945. godine u C., sa prebivalištem u P., Ulica K. br. ..., državljanin Crne Gore, penzioner, pismen, završio srednju industrijsku školu, oženjen, otac sedmoro djece, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan,

K r i v j e:

Zato što je:

Dana 13. avgusta 2018. godine oko 03,00 časova, ispred objekta mjesne zajednice "Lj." u Ulici B. B. u P., svjestan svog djela čije je izvršenje htio, znajući da je njegovo djelo zabranjeno, teško tjelesno povrijedio oštećenog M. M., na način što je, nakon ranije prepirke sa oštećenim, istog sa obje ruke gurnuo u predjelu grudi, usljed čega je oštećeni M. M. pao na zemlju i zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma gornjeg okrajka lijeve butne kosti,

- čime je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa mu sud primjenom citiranih zakonskih propisa te čl. 4 st. 2, 15, 32, 36, 42, 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226 i 229 Zakonika o krivičnom postupku,

I z r i č e

USLOVNU OSUDU

Kojom mu prethodno utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

Obavezuje se okrivljeni da na račun budžetskih sredstava suda uplati troškove krivičnog postupka u iznosu od 60,50 eura, kao i da na ime paušala uplati novčani iznos od 30,00 eura u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

O b r a z l o ž e n j e

Osnovno državno tužilaštvo je podnijelo optužni predlog Kt.br. 1381/18 od 26.11.2018. godine protiv okrivljenog Č. S., zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika.

Utvrđujući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenog za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, državni tužilac je podnio sudu dokaze koje je prikupio u prethodnom postupku.

Iz sadržine prikupljenih dokaza na koje okrivljeni i njegov branilac nijesu imali primjedbi sud je zaključio da je državni tužilac pružio dovoljno dokaza o krivici okrivljenog Č. S., i da je okrivljeni u vrijeme, mjesto i na način opisan u izreci ove presude, izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Odlučujući o visini krivične sankcije i sporazumu o priznanju krivice zaključenog između stranaka, ovaj sud je našao da je predlog stranaka u vezi sa krivičnom sankcijom prihvatljiv. Ovo sa razloga što kod okrivljenog nema otežavajućih okolnosti, dok je kao olakšavajuće okolnosti sud cijenio njegovu raniju neosuđivanost, utvrđenu iz izvoda iz kaznene evidencije KE 1785/18 od 14.12.2018. godine, njegove porodične prilike - činjenicu da je oženjen i otac sedmoro djece, kao i godine života okrivljenog, koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela imao 73 navršene godine života, pa je okrivljenom izrekao uslovnu osudu kojom mu je prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno odredio da se izrečena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 2 godine od pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo,

nalazeći da će ovakvom krivičnom sankcijom ima ostvariti svrha uslovne osude iz čl. 52 st. 2 KZCG u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 KZCG.

Sud je, shodno čl. 229 ZKP-a obavezao okrivljenog da na račun budžetskih sredstava suda uplati troškove krivičnog postupka u iznosu od 60,50 eura, koji se odnose na ime nagrade vještaku medicinske struke. Sud je takođe, shodno članu 226 stav 3 ZKP-a sud je obavezao okrivljenog na ime paušala uplati novčani iznos od 30,00 eura u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

Sa izloženog, primjenom citiranih Zakonskih propisa, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 27.03.2019. godine

S U D I J A,

Đuković Goran,s.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude nije dozvoljena žalba.

ZTO: Sanja Radević

DN-a:

- ODT-u Podgorica

- Okrivljenom Č. S.

- Braniocu okrivljenog, advokatu A. L.

- Oštećenom M. M.

- Punomoćniku oštećenog, advokatu K. S.

- a/a

Postupljeno dana:_____

Namještenik suda:_____